



دوره آموزشی تجزیه و تحلیل تاخیرات در پروژه ها و مدیریت آن

تهیه کننده:
مهندس موسوی
اردیبهشت ۹۳

معرفی دوره:

❖ در بسیاری از پروژه های عمرانی امکان اتمام به موقع پروژه، بنا به دلایل متنوع و متفاوتی میسر نمی باشد و از آنجا که به منظور شناخت این عوامل مستندات مکتوبی از طرف ارگانهای ذیربط تدوین و منتشر شده است ولی در اکثر اوقات به دلیل شناخت مبانی مربوطه، رفتارهای قراردادی مناسبی با آن عوامل و پیامدهای مربوطه صورت نمی گیرد.

❖ این دوره می تواند روش مناسبی را درخصوص شناخت مبانی علل ایجاد تاخیرات و نحوه برخورد قانونی و قراردادی مدیران و کارشناسان کارفرما، مشاورین و کلیه پیمانکارانی که در عرصه نظام پیمانکاری در حال فعالیت می باشند، ارائه نماید.

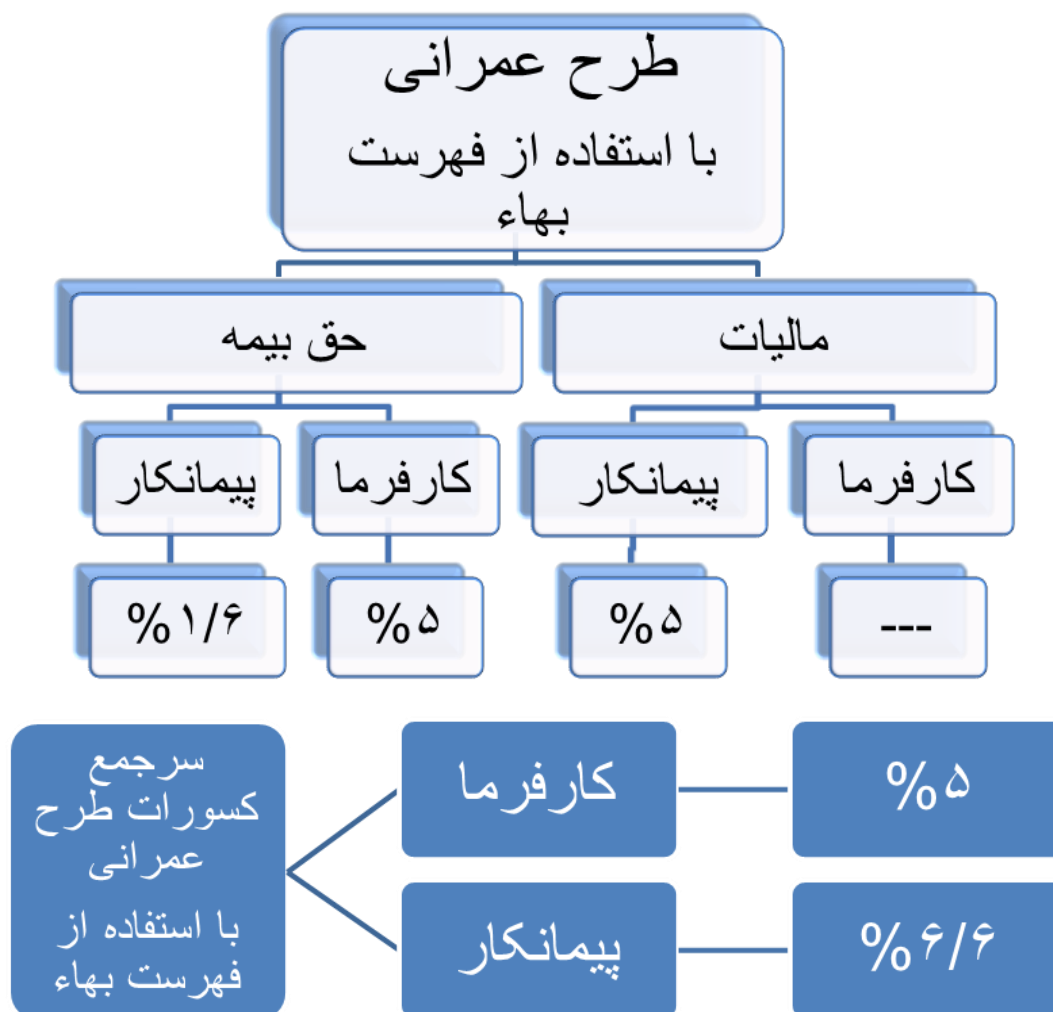
محتویات و رئوس مطالب این دوره:

- تعریف مفاهیم طرح های عمرانی و غیر عمرانی
- شرح مفهوم پیمان و تعریف اولویت اسناد پیمان
- عواقب ناشی از تاخیرات در قراردادهای پیمانکاری
- خط مشی تهیه و بررسی گزارش توجیهی تاخیرات
- عوامل بروز تاخیرات و دلایل توجیه آن در نظام پیمانکاری
- طرح مثالهای مرتبط با عناوین مربوطه

تعریف مفاهیم طرح های عمرانی و غیر عمرانی:

- ❖ منظور از طرح عمرانی مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که براساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار معین اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود.
- ❖ کسورات قانونی (حق بیمه و مالیات) در پروژه های عمرانی و غیر عمرانی با یکدیگر متفاوت است. برای پروژه های غیرعمرانی حق بیمه را پیمانکار پرداخت نموده ولی برای پروژه های عمرانی، کارفرما نیز حق بیمه پرداخت می نماید.

انواع کسورات قانونی (حق بیمه و مالیات) در پروژه‌های عمرانی و غیر عمرانی:





طرح عمرانی یا غیر عمرانی بدون استفاده از فهرست بهاء

حق بیمه

پیمانکار

- ۱ - قرارداد دستمردی که مصالح توسط **کارفرما** تهیه میشود: ۱۶/۶۷ %
- ۲ - قرارداد دستمردی که مصالح توسط **پیمانکار** تهیه میشود: ۷/۷۸ %

کارفرما

مالیات

پیمانکار

براساس نرخ ماده
۱۳۱ قانون مالیات
مستقیم

کارفرما

ماده ۱۳۱ : نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :

❖ تا میزان سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵٪)

❖ تا میزان یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ بیست درصد (۲۰٪)

❖ تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪)

❖ تا میزان یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نرخ سی درصد (۳۰٪)

❖ نسبت به مازاد یک میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد (۳۵٪)

شرح مفهوم پیمان، تعریف و اولویت اسناد پیمان:

- ❖ پیمان، مجموعه اسناد و مدارکی است که در موافقتنامه پیمان درج شده است.
- ❖ طبقه بندی اسناد و مدارک پیمان طبق بخشنامه ۸۴۲ (شرایط عمومی و خصوصی پیمان) به شرح زیر است:

الف - موافقتنامه

ب - شرایط عمومی

ج - شرایط خصوصی

د - برنامه زمانی کلی

ن - فهرست بها و مقادیر کار

و - مشخصات فنی عمومی و خصوصی، دستورالعمل ها و استانداردهای فنی

ه - نقشه ها

شماره: ۱۰۲/۱۰۸۸۵۴/۸۴۲
تاریخ: ۱۳۷۸/۳/۳

بخشنامه به دستگاههای اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

موضوع: ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات آنها

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی کشور (مصوبه ۱۳۷۵/۲/۲۴ هیأت وزیران)، به پیوست، موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای پیمانکاری و مقررات مربوط به آنها که از نوع گروه اول (لازم الاجرا) به شمار می رود، ارسال می شود تا از تاریخ ابلاغ، برای انعقاد پیمانها مورد عمل قرار گیرد.

در مواردی که این مجموعه، به طور کامل پاسخگوی نیاز کار نیست، دستگاه اجرایی، تغییرات مورد نظر خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد می نماید تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه، به مورد اجرا گذاشته شود.

پیمانهای حمل و نقل، پیمانهای خرید مصالح، تجهیزات و ماشین آلات و پیمانهای تهیه و نصب تجهیزات صنعتی که بیشتر از ۷۵ درصد برآورد هزینه آنها مربوط به تهیه تجهیزات و ماشین آلات است، مشمول این بخشنامه نیست.

محمد علی نجفی
معاون رئیس جمهور و
رئیس سازمان برنامه و بودجه

ابلاغ موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان

شماره: ۱۰۰/۷۰۱۶	بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ: ۱۳۸۸/۱/۳۱	

موضوع: ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آئین‌نامه اجرایی آن، نظام فنی و اجرایی کشور و مقررات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بدینوسیله اصلاحیه بند الف ماده (۴۷) موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها موضوع ابلاغیه شماره ۵۴/۸۴۲ - ۱۰۲/۱۰۸۸ مورخ ۱۳۷۸/۳/۳ از نوع گروه اول (لازم‌الاجرا) ابلاغ می‌گردد تا از تاریخ ابلاغ برای انعقاد پیمان و اجرا و فسخ آنها مورد عمل قرار گیرد.

به بند الف ماده (۴۷) ابلاغیه فوق‌الذکر تبصره زیر اضافه می‌شود:

تبصره: در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی که بخشی یا تمام اعتبار آن از محل اعتبارات بودجه عمومی استانی تأمین اعتبار و توسط دستگاه‌های اجرایی استانی اجرا می‌شوند، هیأت موضوع این بند (فسخ پیمان) متشکل از چهار نفر شامل رییس دستگاه اجرایی استانی، مسئول ذیربط یا کارشناس صاحب‌نظر دستگاه اجرایی در رشته فنی موضوع پیمان با بیش از پانزده سال سابقه کار مرتبط، مسئول ذیربط یا کارشناس صاحب‌نظر دستگاه اجرایی در امور حقوقی و قراردادهای با بیش از ده سال سابقه کار مرتبط و ذیحساب دستگاه مربوطه خواهد بود. مصوبات هیأت با حداقل سه رأی موافق اعضای فوق‌الذکر، پس از موافقت استاندار (و در صورت تفویض معاون هماهنگی امور عمرانی وی) نهایی شده و به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

سایر مفاد ابلاغیه فوق‌الذکر به قوت خود باقی و نافذ است.

امیر منصور برقی

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان

چند نکته:

اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان، به پیمانکار ابلاغ می شود یا بین طرفین پیمان مبادله می گردد نیز جزء اسناد و مدارک پیمان می باشد.

❖ این اسناد باید در چارچوب اسناد و مدارک پیمان باشد.

❖ این اسناد ممکن است به صورت مشخصات فنی، نقشه، دستور کار و صورت مجلس انجام کار باشد.

❖ طبق قانون مناقصات، مبلغ و مدت پیمان که به حروف نوشته شده است نسبت به عدد ارجحیت دارد.

❖ طبق بند ج ماده ۲۷ شرایط عمومی پیمان پیمانکار می باست پس از تحویل کار، نامه مکتوب در خصوص بیمه کارگاه (تمام خطر + مسولیت مدنی) از شرکتهای مختلف بیمه گر و مورد قبول کارفرما را ارسال نماید.

❖ حد و حدود بیمه توسط کارفرما مشخص و استعلام توسط کارفرما انجام می شود.

اولویت بندی اسناد و مدارک قراردادهای فهرست بهای در صورت وجود دو گانگی به شرح زیر می باشد:

الف) در صورت وجود دو گانگی مربوط به اسناد و مدارک پیمان، اولویت
به شرح ذیل می باشد:

۱- موافقنامه

۲- شرایط عمومی پیمان (مگر آنکه تعیین و تکلیف برخی از موارد در
شرایط عمومی پیمان به شرایط خصوصی پیمان موکول شده باشد)

۳- شرایط خصوصی پیمان

ب) در صورت وجود دو گانگی مربوط به مشخصات فنی، اولویت به شرح ذیل می باشد:

۱- مشخصات فنی خصوصی

۲- نقشه های اجرایی

۳- مشخصات فنی عمومی

ج) در صورت وجود دو گانگی مربوط به بهای کار، اولویت به شرح ذیل می باشد:

۱- فهرست بهای منظم به پیمان

۲- فهرست مقادیر کار منظم به پیمان

اولویت بندی اسناد و مدارک قراردادهای زیربنایی (سرجمع) در صورت وجود دو گانگی به شرح زیر می باشد:

۱- پیمان حاضر

۲- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی شامل نقشه های پلان موقعیت، معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، محوطه سازی و حصارکشی و کلیه جزییات اجرایی

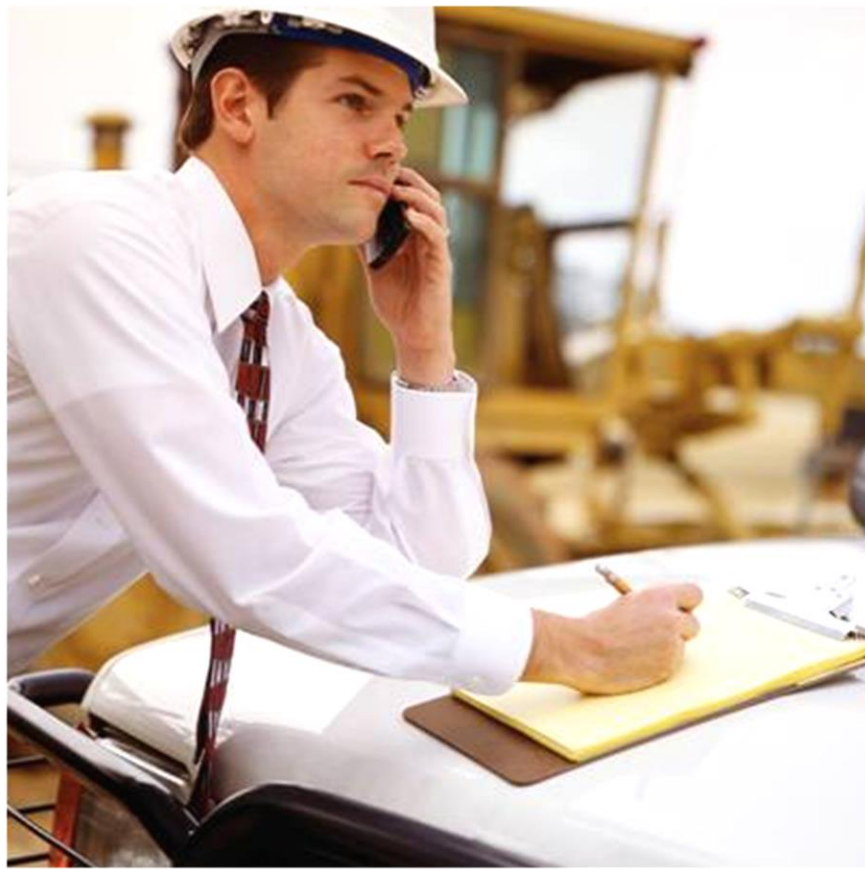
۳- مشخصات فنی عمومی

۴- شرایط عمومی پیمان

۵- دستور کارها، صورت مجالس، موافقنامه ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت جدید یا امور دیگری، در مدت پیمان تنظیم و به امضای طرفین برسد

۶- فهرست بهای منظم به پیمان

۷- برآورد



تاخیرات در
قراردادهای
پیمانکاری

مقدمه :

همانگونه که میدانیم اکثر قریب به اتفاق پروژه ها در سطح کشور به دلیل مشکلات عدیده ای از جمله :

۱- تاخیر در پرداخت های به موقع توسط کارفرما

۲- تاخیر در ابلاغ نقشه ها

۳- مشکلات ناشی از وضعیت متغیر جوی در شهرهای سردسیر و مرطوب

۴- ورود کارفرما به حیطة های مشاور و پیمانکار

۵- عدم انتخاب پیمانکار مناسب با حجم کار به دلیل نوع و روش انجام مناقصه

۶- عدم وجود برآورد صحیح از کار در هنگام مناقصه

۷- ضعف اجرایی و برنامه ریزی پیمانکاران

۸- ...

با تاخیر مواجه می باشد.

تاخیر کار:

در صورتی که زمان اجرای کار مربوط به موضوع پیمان بیش از مدت اولیه (مدت مندرج در ماده ۴ موافقت نامه) به طول بیانجامد، مدت زمان مازاد، **تاخیر کار** نامیده می شود.

انواع تاخیر کار:

۱- تاخیر مجاز: آن بخش از تطویل مدت پیمان که خارج از قصور پیمانکار باشد

۲- تاخیر غیرمجاز: آن بخش از تطویل مدت پیمان که ناشی از قصور پیمانکار باشد.

برخی از عواقب و پیامدها ناشی از تاخیرات غیر مجاز در پروژه ها:

۱-مشمول ماده ۴و۵ و ۶و ۷ ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان(فسخ پیمان)

ماده ۴۶. موارد فسخ پیمان

الف) کارفرما می تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، پیمان را طبق ماده ۴۷ فسخ کند.

- ۱) تأخیر در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پیمانکار بیش از مهلت تعیین شده در بند "ب" ماده ۲۸.
- ۲) تأخیر در ارائه برنامه زمانی تفصیلی به مدت بیش از نصف مهلت تعیین شده برای تسلیم آن.
- ۳) تأخیر در تجهیز کارگاه برای شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از نصف مدت تعیین شده در بند "ج" ماده ۴ موافقتنامه. فسخ پیمان در این حالت، در صورتی مجاز است که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که باید بعد از تحویل کارگاه پرداخت کند، پرداخت کرده باشد.
- ۴) تأخیر در شروع عملیات موضوع پیمان، بیش از یک دهم مدت اولیه پیمان یا دو ماه، هر کدام که کمتر است.
- ۵) تأخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی تفصیلی، بیش از نصف مدت تعیین شده برای آن کار با توجه به ماده ۳۰.
- ۶) تأخیر در اتمام کار به مدت بیش از یک چهارم مدت پیمان با توجه به ماده ۳۰.
- ۷) عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری موضوع ماده ۴۳ و ابلاغ شروع کار از سوی کارفرما.

نکته مهم: فسخ پیمان زمانی رخ خواهد داد که کارفرما قسمتی از پیش پرداخت را که بایستی بعد از تحویل کارگاه به پیمانکار بدهد پرداخت کرده باشد.

۲- اعمال جریمه تاخیرات به پیمانکار مطابق مفاد ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان

۳- محاسبه تعدیل با شاخص متوسط در دوره تاخیر غیر مجاز

۴- افزایش هزینه ها به دلیل افزایش اکیپهای اجرایی و افزایش شیف کاری به دلیل فشار مشاور و کارفرما به پیمانکار جهت جبران تاخیرات

۵- هزینه های مازاد بالاسری، تجهیز کارگاه و... که به دلیل تاخیرات به پیمانکار تحمیل می شود و به هیچ عنوان قابل جبران نیست.

۶- عدم رضایت کارفرما و مشاور و در نتیجه عدم ابلاغ قراردادهای جدید به دلیل ضعف پیمانکار

زمان تهیه لایحه تاخیرات :

❖ بر اساس مفاد بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان "در پایان مدت اولیه پیمان یا هر تمدید مدت پیمان اگر کار به اتمام نرسیده باشد، پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی به مهندس مشاور تسلیم مینماید. مهندس مشاور با کسب نظر پیمانکار و با توجه به موارد تعیین شده در بند الف ماده ۳۰، علل تاخیرکار را بررسی می کند و میزان و مدت مجاز و غیر مجاز آن را با توافق پیمانکار تعیین می نماید و به کارفرما گزارش می کند سپس نظر کارفرما را در مورد میزان مجاز یا غیر مجاز کار به پیمانکار اعلام می کند و معادل مدت تاخیر مجاز، مدت پیمان را تمدید می نماید.

❖ نکته حایز اهمیت در این بند عبارت "با توافق پیمانکار" است که در صورتی که مشاور پس از دریافت پرونده تاخیرات از پیمانکار به صورت یک جانبه اقدام به اعلام نتیجه به کارفرما نماید، پیمانکار می تواند با استناد به این بند به نظر مشاور اعتراض قانونی نماید.

ماده ۳۰. تغییر مدت پیمان

الف) در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی، به مهندس مشاور تسلیم می کند و مهندس مشاور پس از بررسی و تأیید، مراتب را برای اتخاذ تصمیم به کارفرما گزارش می کند و سپس نتیجه تصمیم کارفرما را به پیمانکار ابلاغ می نماید.

۱) در صورتی که طبق بندهای "الف" و "ج" ماده ۲۹، مبلغ پیمان تغییر کند.

۲) هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور، نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.

۳) هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست، تأخیر کند. تأخیر در ابلاغ دستور کارها و نقشه ها به شرطی مشمول این بند است که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی، آنها را از مهندس مشاور درخواست کرده باشد.

۴) اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد تأخیر ایجاد شود، به شرطی که پیمانکار با توجه به برنامه زمانی تفصیلی برای تهیه آنها بموقع اقدام کرده باشد.

۵) در موارد حوادث قهری و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد ۲۶ و ۲۳ پیش بینی شده است.

۶) هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند "د" ماده ۲۰ پیش آید.

۷) در صورتی که کار طبق ماده ۴۹ به حالت تعلیق درآید.

۸) در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار مؤثر باشد.

۹) هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در مواعیدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.

۱۰) موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.

نکاتی در خصوص نقش کنترل پروژه در جلوگیری و مدیریت تاخیرات:

۱- تهیه برنامه زمانی تفصیلی (در چارچوب برنامه کلی) تعیین ساختار شکست متناسب با عملیات اجرایی پروژه، تعیین روابط بین فعالیت‌های اجرایی

۲- ارائه گزارش تامین نیروی انسانی، تجهیزات، ماشین آلات، مصالح و پول قبل از رسیدن به موعد زمان اجرای عملیات

۳- به هنگام رسانی برنامه تفصیلی منطبق با پیشرفت عملیات اجرایی (در حین اجرای پروژه) ارائه گزارش در خصوص جلوگیری از ایجاد و یا افزایش تاخیرات با در نظر گرفتن مسیر بحرانی و شناوری مربوط به فعالیت‌های پروژه مندرج در برنامه زمانبندی

تعاریفی از زمانبندی پروژه:

۱- مسیر بحرانی:

- مسیر بحرانی مانند هر مسیر دیگری در پروژه، از اولین واقعه پروژه شروع و تا آخرین واقعه پروژه، بدون هیچگونه گسستگی و بریدگی امتداد دارد.

- کلیه وقایع بحرانی و فعالیت‌های بحرانی از مسیر بحرانی می‌گذرند.

- هر پروژه عمرانی تنها یک مسیر بحرانی دارد.

۲- فعالیت های بحرانی:

فعالیت هایی هستند که آزادی عمل جمعی آنها کمترین مقدار را دارند (که معمولاً صفر است) و باید در تاریخ های پیش بینی یا تعیین شده خاتمه یابند و هر مقدار زمانی که فعالیت های بحرانی از برنامه زمانی عقب بیافتد، مدت اجرای پروژه را به همان مقدار افزایش خواهند داد.

۳- فعالیت های غیر بحرانی:

فعالیت هایی هستند که تاخیر یا دیر اجرا شدن آنها، البته به مقدار آزادی عمل جمعی آنها، مدت اجرای پروژه را افزایش نخواهد داد.

۴- شناسایی (آزادی عمل) جمعی:

آزادی عمل جمعی هر فعالیت نشان می دهد که این فعالیت اگر حداکثر به این میزان تاخیر نماید موجب افزایش مدت اجرای پروژه نخواهد شد.

شرایط تاثیر تاخیرات مجاز فعالیت ها در توجیه تاخیرات کل پروژه:

۱- در صورتی که تاخیر مجاز ، در یک فعالیت بحرانی ایجاد گردد و این امر موجب تاخیر در اتمام پروژه می شود.

مثال:

- تعطیل کردن کارگاه توسط عوامل شهرداری به دلیل نداشتن مجوزهای لازم موجب تعطیلی عملیات تخریب شده است.

- شرایط فورس ماژور مثل سیل، طوفان و... که موجب تعطیلی کل پروژه شده است.

- دستور به تحکیم بستر که این امر در حین اجرای کار به پیمانکار ابلاغ شده باشد و موجب توقف در اجرای عملیات فونداسیون شود.

(عملیات تخریب، شرایط فورس ماژور و عملیات فونداسیون در برنامه زمانبندی در مسیر بحرانی واقع شده است)

۲- در صورتی که عامل تاخیر مجاز، منجر به افزایش مقدار فعالیت و یا ایجاد فعالیت جدیدی در مسیر بحرانی گردد و این امر موجب تاخیر در اتمام پروژه می شود.
مثال: افزایش عملیات دیوارچینی، به موجب تغییر در نقشه، که باعث افزایش فعالیتهای دیگری همچون نازک کاری روی دیوار، اجرای تاسیسات برقی و مکانیکی و ... می گردد.

۳- در صورتی که تاخیر مجاز در فعالیت هایی که در مسیر بحرانی واقع نیستند حادث شود و میزان این تاخیرات بیش از زمان شناوری (آزادی عمل) باشد، این امر موجب بحرانی شدن فعالیت و تغییر مسیر بحرانی پروژه می گردد و در نهایت باعث تاخیر در اتمام پروژه می شود.

۴- تاخیر در پرداخت تعهدات مالی کارفرما به پیمانکار:

- تاخیر در پرداخت پیش پرداخت

- تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های موقت

- تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های تعدیل و مابه التفاوت

دلایل توجیه تاخیرات مجاز (افزایش مدت اولیه پیمان):

- ۱- در صورتی که طبق بندهای الف و ج ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، مبلغ پیمان تغییر کند. (منظور قیمت جدید)
- ۲- هرگاه به دستور کارفرما یا مهندس مشاور، نقشه های اجرایی یا مشخصات فنی تغییر اساسی کند.
- ۳- هرگاه کارفرما در تحویل کارگاه، ابلاغ دستور کارها یا نقشه ها و تحویل مصالحی که تهیه آنها به عهده اوست، تاخیر کند. (عدم تحویل بخشی از کارگاه نیز شامل تاخیر مجاز است)
- ۴- اگر در تحویل مصالحی که فروش آنها لزوماً باید با حواله کارفرما صورت گیرد، تاخیر ایجاد شود.
- ۵- در مورد حوادث قهری از جمله جنگ، سیل و زلزله، شیوع بیماریهای واگیردار و... و همچنین در موارد مربوط به کشف اشیای عتیقه و آثار تاریخی که در مواد ۲۶ و ۴۳ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده است.

۶- هرگاه محدودیت برای ورود مصالح و تجهیزات طبق بند د ماده ۲۰ شرایط عمومی پیمان پیش آید. (مربوط به اخذ مجوز ورود مصالح و تجهیزات از خارج کشور از سازمانهای ذیربط توسط کارفرما)

۷- در صورتی که کار طبق ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان به حالت تعلیق درآید.

نکته: کارفرما می تواند در مدت پیمان، اجرای کار را برای یک بار آن هم حداکثر سه ماه به حالت تعلیق در بیاورد.

۸- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی در کشور وضع شود که در تغییر مدت اجرای کار موثر باشد. (مانند قانون هدفمندی یارانه ها که باعث گرانی بسیاری از اقلام، بالاخص سوخت گردید.)

۹- موارد دیگری که به تشخیص کارفرما خارج از قصور پیمانکار باشد.
مثال:

در خصوص بدی آب و هوا که منجر به تعطیلی کل و یا بخشی از عملیات اجرای پروژه شده است.

به عنوان نمونه طبق مبحث ۹ مقررات ملی ساختمان دمای محیط هنگام بتن ریزی در هوای گرم نباید از ۳۸ درجه سلسیوس بیشتر باشد. حال در صورتی که شرایط فوق ایجاد گردد و عملیات مربوطه متوقف شود و با لحاظ نمودن بند ج ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان، مدت مجاز تاخیرات مربوطه با عنایت به برنامه تفصیلی قابل محاسبه است.

متن بند ج ماده ۱۶ شرایط عمومی پیمان:

"پیمانکار تایید می نماید محل اجرای کار را دیده و بررسی کرده است و از وضعیت آب و هوا، بارندگی و امکان اجرای کار در فصل های مختلف سال، با توجه به آمار ۲۰ سال پیش از تاریخ ارائه پیشنهاد قیمت و در نظر گرفتن مدت اجرای کار، اطلاع یافته است"

یعنی با توجه به آگاهی قبلی نسبت به تهیه برنامه زمانبندی اقدام نماید. به عنوان مثال یک روز در فصل بهار، برف باریده است. در اینجا بایستی آمار ۲۰ سال گذشته آن روز برفی در فصل بهار بررسی شود. اگر برفی باریده باشد تاخیر ایجاد شده غیر مجاز است در غیر اینصورت مجاز شناخته می شود.

۱۰-هرگاه کارفرما نتواند تعهدات مالی خود را در مواعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان انجام دهد.(حداکثر مدت زمان رسیدگی صورت وضعیت ها از تاریخ ارسال آن به مشاور تا صدور چک توسط کارفرما ۲۰ روز می باشد.این در صورتی حاکم است که آخر هر ماه شمسی صورت وضعیت به مشاور و کار فرما ارسال شود در غیر اینصورت به نسبت زمان اضافه شده ارسال صورت وضعیت، مدت رسیدگی به آن نیز بیشتر می شود).



نکات مهم:

-در زمان تاخیرات، برنامه زمانبندی کلی اولویت بر همه دارد.

-در حین اجرای پروژه اگر تاخیرات در حال رخ دادن است بایستی کارفرما و مشاور کار را مدیریت و رهبری نمایند. اولین اقدام انجام مکاتبات و خواستن برنامه زمانبندی جبرانی (از پیمانکار) می باشد.

-برنامه زمانبندی دکور نیست. پایه و اساس کل تاخیرات می باشد.

-تأخیرات می تواند در برهه های مختلف از زمان پروژه صورت گیرد.
(یک یا چندین بار)

-یکی از شاخص ترین تاخیرات مجاز در پروژه ها، تأخیر در تحویل زمین است. (طبق بند ب ماده ۲۸ شرایط عمومی پیمان، کارفرما پس از مبادله پیمان حداکثر ۳۰ روز فرصت دارد زمین را تحویل پیمانکار نماید در غیر این صورت طبق ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان، قرارداد فسخ خواهد شد.)

-تاخیر در ابلاغ شاخص های تعدیل از طرف معاونت راهبردی ریاست جمهوری (حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ آخرین شاخص اعلام شده) باعث مجاز شدن تاخیرات می شود.

-اگر پیمان دارای تاخیرات مجاز باشد و کار طبق برنامه زمانبندی به جای اینکه در فصل تابستان تمام شود در فصل زمستان در حال انجام است و در این فصل برف زیادی باریده است. بنابراین تاخیرات ایجاد شده در فصل زمستان مجدداً مجاز می باشد. (بدلیل اینکه قصور قبلی از پیمانکار نبوده و حتی اگر در ۲۰ سال قبل هم در این فصل، برف باریده باشد).

برای مثال عملیات جوشکاری یک پروژه با اسکلت فلزی در شهر اردبیل طبق برنامه زمانبندی در فصل تابستان بایستی انجام شود ولی به دلیل ایجاد تاخیرات مجاز (بدون قصور پیمانکار) انجام عملیات به فصل زمستان کشیده شده است لذا کلیه هزینه های مربوط به پیش گرمایش کردن مقاطع فلزی بایستی به پیمانکار پرداخت گردد (عملیات جوشکاری در دمای زیر ۵- در جه سانتی گراد ممنوع است) و تاخیرات ایجاد شده مجاز می باشد.

-در صورت تطویل مدت پیمان هیچ پرداخت اضافی بابت تجهیز کارگاه به پیمانکار انجام نمی شود بلکه بابت کار جدید که منجر به تجهیز کارگاه جدید شده است پرداخت اضافی انجام می شود.

-تنها مرجع فنی در پروژه مشاور می باشد.

-تاخیر در پرداخت صورت وضعیت قطعی به عنوان تاخیر مجاز نمی باشد زیرا دیگر کارکردی وجود ندارد که تاخیر بیافتد.

- در هنگام تهیه برنامه زمانبندی به روز شده حتما از نسخه موجود در دفتر مشاور استفاده شود . زیرا ممکن است پیمانکار از طریق تغییر برخی روابط پیش نیاز و پس نیاز مسیر بحرانی پروژه را جهت افزایش زمان تاخیر مجاز تغییر دهد.

مستندات مورد نیاز بخش ادعا های غیر مالی در پرونده لایحه تاخیرات: (که توسط پیمانکار تهیه می شود)

- ۱- خلاصه اطلاعات قراردادی پروژه (مدت و مبلغ پیمان، تاریخ تحویل زمین تاریخ تحویل موقت و....)
- ۲- خلاصه آخرین وضعیت پیشرفت پروژه به همراه نمودارها و عکسها و تعیین میزان تاخیر صورت گرفته تا لحظه تهیه گزارش
- ۳- برنامه زمانبندی اولیه پروژه
- ۴- نامه دستور توقف کار توسط کارفرما یا مشاور
- ۵- گزارش هواشناسی از میانگین دمای حداقل در ماههای سرد سال و متوسط بارش نزولات آسمانی در ۲۰ سال گذشته در صورت وجود

۶- گزارشات روزانه یا مکاتبات صورت گرفته مربوط به تعطیلی کارگاه به دلایل جوی به دستور دستگاه نظارت

۷- نامه درخواست ابلاغ نقشه یادستور کار توسط پیمانکار به مشاور

۸- نامه ابلاغ نقشه ها یا دستور کارها توسط مشاور

۹- نامه درخواست تایید ابلاغ قیمت جدید توسط پیمانکار به مشاور

۱۰- نامه تایید قیمت جدید

۱۱- نامه درخواست رفع مشکل نقشه

۱۲- نامه اصلاح نقشه

مستندات مورد نیاز بخش ادعا های مالی در پرونده لایحه تاخیرات :

- ۱- نامه تحویل صورت وضعیت به دستگاه نظارت
- ۲- روکش صورت وضعیت تایید شده توسط کارفرما
- ۳- کپی چک پرداختهای صورت گرفته یا هر سند مالی دیگر که مورد تایید طرفین بوده و تاریخ دقیق پرداخت کارفرما را تعیین نماید (مانند گزارش ذیحسابی پروژه)
- ۴- کپی نامه ارسال ضمانتنامه برای کارفرما
- ۵- کپی نامه تایید پرداخت پیش پرداخت توسط مشاور

منابع و مأخذ:

- ۱- شرایط عمومی و خصوصی پیمان (بخشنامه ۸۴۲)
- ۲- بخشنامه ۵۰۹۰ مورخ ۱۳۶۰/۰۹/۰۲
- ۳- بخشنامه ۱۳۰۰ مورخ ۱۳۶۱/۰۴/۰۸
- ۴- سایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- ۵ جزوه استاد حسین زاده موسسه خانه عمران



با تشکر از صبر و
بردباری شما